

1518762-19.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

CLEISON COSME NASCIMENTO

Vistos.

Cleison Cosme Nascimento foi denunciado como incurso no artigo de 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19.08.2022, por volta das 11:00 horas, na Rua Romulo Naldi, Brasilândia, trazia consigo e guardava, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518762-19.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518762-19.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

CLEISON COSME NASCIMENTO

Vistos.

Cleison Cosme Nascimento foi denunciado como incurso no artigo de 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19.08.2022, por volta das 11:00 horas, na Rua Romulo Naldi, Brasilândia, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 120 porções de maconha e 250 de cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 06/07, 14/15 e 95/96.

Os PMS Guilherme e Gabriel, em patrulhamento, avistaram o réu e outro indivíduo juntos, saindo de uma viela. Notaram, porém, que Cleison tinha um volume na cintura, decidindo pela abordagem. Ao retornarem com a viatura, ambos se separaram; por conta justamente do volume, focaram em Cleison, que com a aproximação pôs-se em fuga. Foram a seu encalço e, a certa altura, ele atirou um objeto na direção do telhado, o qual bateu na fiação e caiu ao solo.

Alcançado finalmente por Guilherme, acabou detido. Na sacola recolhida por Gabriel estavam os entorpecentes.

O réu em juízo confessou os fatos. Informou que passava por um momento de vida extremamente delicado. Pedreiro de profissão, os serviços rarearam ainda por reflexo da pandemia. Ademais, não sabendo a causa ao certo, sua visão começou a ficar comprometida. Tanto que vem realizando tratamento e a suspeita é de uma doença neuroretiniana. A respeito, documentos juntados a fls. 98/105, em especial fls. 105. Informou, mais, que em período recente teve um irmão com o braço amputado e a mãe está com câncer. Nesse contexto de fragilidade emocional, recebeu a oferta de transportar a droga, cuja quantidade desconhecia, e foi preso.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Cleison Cosme Nascimento como incurso no artigo de 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

O réu tem maus antecedentes, com condenação anterior por tráfico, a fls. 26/27 e 28/33. Na fase do artigo 59 do CP, pois, sua pena seria aumentada de 1/6. Entretanto, presente a atenuante da confissão, a pena retorna ao seu patamar base.

Aplicável aqui, e na sequência, o redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, causa especial de diminuição. Note-se que, embora voltasse a recair nessa espécie de conduta, o delito precedente data de 2010, sendo bem longínquo. E desde que solto em 2014, consoante fls. 31, não há notícia de seu envolvimento com o crime. Ademais, conforme entendimento recente esposado pela 7ª e 16ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, considerados os maus antecedentes na primeira fase de fixação de pena não poderiam repercutir também no afastamento do redutor, ou do contrário haveria "bis in idem".

Por conseguinte, considerando a quantidade de drogas, reduz-se a pena em 3/5, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

As circunstâncias não recomendam a substituição por pena restritiva de direitos.

Ante a pena aplicada, confissão e primariedade técnica do réu, o regime inicial de cumprimento será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.
São Paulo, 27 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito